للفاعل وهو آخر الحديث والضمير في يرفعه يرجع الى ما أي يسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخرجه الترمذي وروى عن علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في السقط لا يصلى عليه حتى يستهل فاذا استهل صلى عليه وعقل وورث وان لم يستهل لم يصل عليه ولم يرث ولم يعقل رواه ابن عدي في الكامل (قوله يقبل قول النساء) اي جنس النساء الصادق بالواحدة العدل والام في كل حال كغيرها الا في الميراث فلا يقبل قولها للتهمة ويقبل قول غيرها فيه (قوله لانه لا يشهده الرجال) يوضحه قول غيرهما ان صوته يقع عند الولادة وعندها لا يحضر الرجال فصار كنفس الولادة وبه قالت الثلاثة وهو أرجح فالحاصل أنهما يقولان ان شهادة النساء حتى في الميراث مقبولة الا الام للتهمة وقولهما الراجح (قوله وامه كالقابلة) أي في حق الصلاة عليه ونحوها (قوله يشق) قيده في الدرر بالجانب الايسر ولو بالعكس وخيف على الام قطع وأخرج ولو ابتلع مال غيره ومات لا يشق بطنه على قول محمد وروى الجرجاني عن أصحابنا أنه يشق قال الكمال وهو اولى معللا بأن احترامه سقط بتعديه والاختلاف في شقه مقيد بما اذا لم يترك مالا والا لا يشق اتفاقا قاله السيد (قوله لا يسع الا ذلك) الا اسم بمعنى غير أي لا يسع غير ذلك أحد ويحتمل أن فاعل يسع ضمير يرجع الى معلوم من المقام أي لا يسع الحال غير ذلك (قوله وان لم يستهل) مثله ما اذا استهل فمات قبل خروج اكثره وأما الاستهلال في البطن فغير معتبر بالاولى (قوله وان لم يتم خلقه) فيغسل وان لم يراع فيه السنة وبهذا يجمع بين من اثبت غسله وبين من نفاه فمن اثبته أراد الغسل في الجملة ومن نفاه اراد الغسل المراعى فيه وجه السنة والمتبادر منه أنه ظهر فيه بعض خلق وأما اذا لم يظهر فيه خلق اصلا فالظاهر انه لا يغسل ولا يسمى لعدم حشره وحرره (قوله في المختار) وظاهر الرواية منع الكل وكذا لا يرث ولا يورث اتفاقا لانه جزء الحي كما في الزيلعي والحموي وحاصل ما في المصنف أنه بالنظر لكونه نفسا من وجه يغسل ويصلى عليه وبالنظر لكونه جزء آدمي لا ولا فأعملنا الشبهين فقلنا يغسل عملا بالاول ولا يصلى عليه عملا بالثاني ورجحنا خلاف ظاهر الرواية (قوله لانه نفس من وجه) الاولى ما في ملتقى البحار حيث قال اكراما لبني آدم وانما كان نفسا لانه يبعث وان لم ينفخ فيه الروح على احد القولين (قوله ويسمى) أي وان لم يتم خلقه كما في الشرح عن الطحاوي (قوله ويحشر ان بان بعض خلقه) هو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا لانه يثبت له حرمة بني آدم بدليل ثبوت الاحكام الشرعية له كاستيلاد وانقضاء عدة نهر وقد قالوا ان السقط يحيا في الآخرة وترجى شفاعته واستدلوا بما روى أبو عبيدة مرفوعا ان السقط ليقف محبنطئا على باب الجنة فيقول لا ادخل حتى يدخل ابواي وقوله محبنطئا يروى بغير همز وبهمز فعلى الاول معناه المتغضب المستبطئ للشيء وعلى الثاني بمعناه العظيم البطن المنتفخ بمعنى يتغضب وينتفخ بطنه من الغضب حتى يدخل ابواه الجنة وروى ابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه ان السقط ليراغم ربه اذا دخل ابواه النار فيقال أيها السقط المراغم ربه أدخل ابويك الجنة فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة اه والسرر بفتحتين ويكسر لغة في السر بالضم وهو ما تقطعه القابلة من سرة الصبي ويحشر على ما مات عليه كغيره من اهل الموقف ثم عند دخول اهل الجنة يصيرون طولا واحدا ففي الحديث الصحيح يبعث كل عبد على ما مات عليه وفيه في صفة اهل الجنة أنهم على صورة

وقالا يقبل قول النساء فيه الا الام في الميراث اجماعا لانه لا يشهده الرجال وقول القابلة مقبول في حق الصلاة عليه وامه كالقابلة اذا اتصفت بالعدالة وفي الظهيرية صاحت واضطرب الولد في بطنها يشق ويخرج لا يسع الا ذلك كذا في شرح المقدسي (وان لم يستهل فغسل) وان لم يتم خلقه (في المختار) لانه نفس من وجه (وادرج في خرقة) ويسمى (ودفن ولم يصل عليه) ويحشر ان بان بعض خلقه